

**Por que o contrato
de representação é o
caminho mais rápido para
vender seu imóvel?**

Cada unidade franqueada é jurídica e financeiramente independente de outras unidades RE/MAX



Antes de mais nada, parabéns.

Se você está lendo este texto, é porque pretende tomar a (sábia) decisão de ser representado por um profissional da RE/MAX, maior rede imobiliária do mundo que vende um imóvel a cada 20 segundos.

Presente em mais de 110 países com mais de 140 mil profissionais, a RE/MAX trabalha com profissionais treinados nas melhores práticas do mercado para alcançar o melhor resultado para você.

Para isso, utilizamos um conceito de representação que vai muito além de intermediar uma venda.

Como representante do cliente vendedor, nossos corretores se comprometem a realizar um trabalho consistente que inclui um estudo de precificação correta (com base em análise de dados, e não em opiniões), plano de marketing (com fotos profissionais e divulgação em mídias adequadas), reuniões de feedback e acompanhamento de documentação.

E o melhor é que você não precisa pagar nada a mais por isso.

Sua única contrapartida será garantir, em prazo delimitado, que o corretor RE/MAX será o seu único representante para tratar da venda do seu imóvel.

Não se preocupe: isso não significa que ele será o único corretor apto a vendê-lo. Ao escolher um representante da RE/MAX, seu imóvel será divulgado profissionalmente num cadastro acessado por milhares de corretores da RE/MAX no Brasil, além de corretores e imobiliárias parceiras. Toda a mediação e agendamento de visitas, contudo, será realizada por seu representante a quem caberá a responsabilidade de todo o processo de venda.

Daí a importância deste contrato para assegurar o compromisso de ambas as partes.

De um lado, o contrato assegura que você terá um representante capacitado que investirá tempo e outros recursos para vender o seu imóvel no valor adequado e no menor tempo possível.

Do outro, garante que todo investimento feito por esse corretor não será em vão, fazendo com que ele tenha assegurada sua contrapartida pelos serviços prestados.

E é exatamente por essa dedicação e investimento durante todo processo de venda que os profissionais da RE/MAX somente trabalham com um número limitado de imóveis.

Afinal, seja franco: como um corretor, sozinho e com mais de 20 imóveis na carteira, conseguirá se dedicar à gestão da venda de um imóvel?

O conceito de representação é uma prática comum de mercado na maioria dos países de economia desenvolvida onde as pessoas estão acostumadas a buscar um profissional gabaritado para representá-las. A ideia é simples: assim como um advogado representa os interesses de uma das partes durante um processo, o vendedor de um imóvel escolhe um corretor representante para defender seus interesses durante a venda.

E o melhor: em vez de o cliente ter que lidar com dezenas de potenciais intermediários (incluindo especuladores), o representante atua como um importante filtro mediador que unifica a mensagem de venda e gera mais valor ao imóvel.

Para que todos ganhem, claro, cada um precisa fazer sua parte.

Isso requer uma relação de confiança e parceria com seu representante que inclui disponibilidade de agenda, reuniões periódicas e uma adequada preparação do imóvel para visitas e cobertura fotográfica.

Após ler com atenção e assinar o contrato de representação, você descobrirá que está assumindo o melhor compromisso para vender seu imóvel da forma mais ágil e eficiente.

Nós, que fazemos parte da família RE/MAX Brasil, temos certeza de que esse relacionamento durará muito além desse primeiro encontro.

Contrato de Intermediação e Representação Imobiliária

MÁXIMO SERVIÇO REMAX



Por este instrumento, de um lado

_____ (RE/MAX _____) com sede
na _____, no Município de
_____, Estado de _____, inscrita no CNPJ/ME sob nº
_____, doravante denominada **CONTRATADA**; e de outro lado, doravante
denominado(s) **CONTRATANTE(S)**

Nome Completo	RG	CPF
Endereço Completo	Nacionalidade	Estado Civil
Email	Telefone 1	Telefone 2

Nome Completo	RG	CPF
Endereço Completo	Nacionalidade	Estado Civil
Email	Telefone 1	Telefone 2

Nome Completo	RG	CPF
Endereço Completo	Nacionalidade	Estado Civil
Email	Telefone 1	Telefone 2

Nome Completo	RG	CPF
Endereço Completo	Nacionalidade	Estado Civil
Email	Telefone 1	Telefone 2

PROPRIETÁRIOS/TITULARES DE DIREITOS DO IMÓVEL A SEGUIR DESCRITO:

Tipo do imóvel:

Endereço:

Complemento:

Bairro:

Município:

Estado:

Classificação Fiscal (IPTU):

Nº Matrícula:

Cartório de Registro do Imóvel:

Valor Imóvel:

Observações:

Têm entre si justo e acordado o seguinte Contrato de Intermediação e Representação Imobiliária, o que fazem nos seguintes termos:

OBJETO

1. O presente contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Intermediação e Representação Imobiliária pela **CONTRATADA** ao(s) **CONTRATANTE(S)**, nos termos dos artigos 722 e seguintes do Código Civil Brasileiro, com relação ao imóvel descrito no presente instrumento.

1.1. Adicionalmente aos serviços de intermediação previstos em lei, a **CONTRATADA** prestará ao(s) **CONTRATANTE(S)** os serviços profissionais previstos na cláusula 2.1 correndo por conta da **CONTRATADA** os respectivos custos e investimentos necessários para tanto.

1.2. Como contrapartida, o(s) **CONTRATANTE(S)** garantirá(ão) à **CONTRATADA** o exercício exclusivo da representação imobiliária relativamente ao imóvel, sendo portanto a **CONTRATADA** a única nomeada para intermediar e representar o(s) **CONTRATANTE(S)** perante o mercado com relação ao imóvel pelo prazo de _____ (_____) dias contados da data de assinatura do presente instrumento, renováveis por igual período, salvo manifestação contrária das Partes.

1.3. O(s) **CONTRATANTE(S)** reconhece(m) que o prazo concedido na **cláusula 1.2** é essencial para o desenvolvimento dos serviços descritos na **cláusula 2.1** e que a concessão deste prazo é condição essencial para a realização dos investimentos da **CONTRATADA** na divulgação e prospecção de oportunidades de negócio em favor do(s) **CONTRATANTE(S)**.

COMPROMISSOS DA CONTRATADA PARA A REPRESENTAÇÃO IMOBILIÁRIA

2. A vigência do presente contrato sujeita-se ao cumprimento das obrigações previstas nesta cláusula.

2.1. A **CONTRATADA** compromete-se a:

- prestar os serviços dentro das normas profissionais e éticas da atividade imobiliária;
- entregar e cumprir os termos do **Plano de Marketing Personalizado** criado para o imóvel;

- apresentar um estudo de **Análise Comparativa de Mercado** embasando a precificação do imóvel dentro do momento atual de oferta e demanda do mercado imobiliário;

- prestar contas ao(s) **CONTRATANTE(S)** sempre que solicitado.

- comunicar imediatamente o(s) **CONTRATANTE(S)** caso a imobiliária deixe de fazer parte da rede RE/MAX.

ENCERRAMENTO ANTECIPADO DA REPRESENTAÇÃO

3. O(s) **CONTRATANTE(S)** poderá(ão) dar por encerrada a representação imobiliária de forma antecipada caso a **CONTRATADA** descumpra as obrigações previstas na cláusula 2.1, devendo para tanto adotar o procedimento a seguir.

3.1. O(s) **CONTRATANTE(S)** comunicará(ão) a **CONTRATADA** acerca da infração que entende(m) ter ocorrido, concedendo prazo de _____ (_____) dias úteis para solução ou apresentação de justificativa.

3.2. Caso não solucionada ou justificada a ocorrência pela **CONTRATADA**, a representação será dada como encerrada a partir do vencimento do prazo previsto na cláusula 3.1.

REMUNERAÇÃO

4. Pelos Serviços de Intermediação e Representação Imobiliária o(s) **CONTRATANTE(S)** pagará(ão) à **CONTRATADA**, ou a quem esta indicar, uma remuneração correspondente a _____ % (_____) **por cento** do valor bruto de venda do imóvel.

4.1. A remuneração à **CONTRATADA** será também devida nos casos de (i) venda direta do imóvel ou através de terceiros durante a vigência do prazo previsto na **cláusula 1.2⁽¹⁾**; (ii) venda do imóvel após o período previsto na **cláusula 1.2**, porém para interessados prospectados pela **CONTRATADA⁽²⁾**.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

5. Na execução deste Contrato a **CONTRATADA** poderá ter acesso a informações pessoais e sigilosas do(s) **CONTRATANTE(S)**, sendo legalmente responsável pela guarda, proteção e utilização consciente dos dados pessoais que vier a ter acesso em razão deste Contrato, no estrito e rigoroso cumprimento da legislação aplicável, em especial a Lei nº 13.709/2018, que trata da proteção de dados.

5.1. Por dados pessoais entende-se toda e qualquer informação capaz de identificar direta ou indiretamente qualquer pessoa, tais como nome, RG, CPF, gênero, data e local de nascimento, endereço residencial ou comercial, número de telefone, dados de contato, entre outros.

5.2 Reconhecem as Partes que todos os dados fornecidos pelo(s) **CONTRATANTE(S)** e recebidos pela **CONTRATADA** são essenciais para o desenvolvimento das atividades de representação imobiliária, sendo que o(s) **CONTRATANTE(S)** expressamente consentem com a coleta, uso e compartilhamento dos dados pessoais necessários para o desenvolvimento da atividade profissional de intermediação imobiliária.

DISPOSIÇÕES GERAIS

6. As partes declaram ter recebido o presente instrumento com antecedência necessária para a correta e atenta leitura e compreensão de todos os seus termos, direitos e obrigações, e, ainda, que entendem e concordam com os termos e condições aqui ajustados, sendo o presente contrato assinado de forma irrevogável e irretratável.

7. Fica eleito o Foro da Comarca de _____, Estado de _____, para dirimir quaisquer dúvidas e/ou controvérsias oriundas do presente instrumento.

As Partes aceitam integralmente que as assinaturas do presente instrumento poderão ser realizadas na forma eletrônica nos termos do parágrafo 2º do artigo 10, da MP 2.200-2/2001. Em caso de assinatura em documento físico, as Partes firmarão o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma. Em ambos os casos as Partes assinam na presença de duas testemunhas.

_____, _____ de _____ de 202__

CONTRATANTE

CONTRATANTE

CONTRATANTE

CONTRATANTE

(RE/MAX _____)
CONTRATADA

Testemunha:

Nome: _____
RG: _____
CPF: _____

Testemunha:

Nome: _____
RG: _____
CPF: _____

⁽¹⁾Artigo 726 do Código Civil.

⁽²⁾Artigo 727 do Código Civil.

Nome do corretor: _____

CRECI: _____ CPF: _____